

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6035/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มีนบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย วุฒิพงษ์ สุขสมาน พาณิชย์

โจทก์

นาง โสภ ฦ มุ่ง วิชา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

โจทก์ร่วมมอบสร้อยคอทองคำให้จำเลยไปขาย จำเลยจะขายได้ราคาสูงเท่าใดก็เป็นเรื่องของจำเลย แต่จำเลยต้องนำเงิน 3,500 บาทมาคืนให้โจทก์ร่วม ดังนี้ กรณีมิใช่จำเลยได้รับมอบหมายสร้อยไว้แทนโจทก์ร่วม แต่เป็นการขายเชื่อสร้อยคอทองคำให้จำเลย เมื่อจำเลยไม่คืนหรือชำระราคาสร้อยคอทองคำให้โจทก์ก็เป็นเพียงผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่เป็นความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 3,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายวุฒิพงษ์ สุขสมานพาณิชย์ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
352 จำคุก 4 เดือน กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 3,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติตามที่คู่
ความนำสืบรับกันว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้รับมอบ
สร้อยคอทองคำหนักสองสลึง 1 เส้น ราคา 3,500 บาท ไปจากโจทก์ร่วม และจำเลย
ได้นำสร้อยคอทองคำนั้นไปขายให้แก่ผู้อื่น คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์
และโจทก์ร่วมในชั้นนี้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักขโมยตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมว่า จำเลยยืมสร้อยคอทองคำ
หนักสองสลึง 1 เส้นของโจทก์ร่วมไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2528 เพื่อนำไปเสนอ
ขายให้เพื่อนบ้านโดยตกลงราคาสร้อยคอทองคำนั้น 3,500 บาท และตกลงว่าหาก
จำเลยขายสร้อยคอทองคำนั้นไม่ได้ก็จะนำมาคืนให้โจทก์ร่วมหากขายได้ก็จะนำเงิน
มาให้โจทก์ร่วมภายในวันที่ 1 มกราคม 2529 และโจทก์ร่วมตอบจำเลยถามค้านว่า
จำเลยเคยยืมสร้อยคอทองคำไปจากโจทก์ร่วมหลายครั้งโดยกำหนดราคากันไว้ หาก
จำเลยนำไปขายได้ราคาสูงกว่าเท่าไรก็เป็นของจำเลย ราคา 3,500 บาท เป็นราคาที่
โจทก์ร่วมตั้งไว้สำหรับขาย ตามพฤติการณ์ดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า โจทก์ร่วมได้
มอบสร้อยคอทองคำหนักสองสลึง 1 เส้นให้จำเลยไปขายโดยไม่มีข้อจำกัดว่าจำเลย

จะต้องขายในราคาเท่าใด จำเลยจะนำไปขายได้ราคาสูงต่ำอย่างไรก็เป็นเรื่องของ
จำเลยโดยเฉพาะเงินที่ขายสร้อยคอทองคำดังกล่าวได้ก็ตกเป็นของจำเลย เพียงแต่
จำเลยมีความผูกพันว่าจะต้องนำเงินจำนวน 3,500 บาท มาคืนให้แก่โจทก์ร่วมตามที่
ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น กรณีจึงมิใช่จำเลยได้รับมอบหมายสร้อยคอทองคำไว้แทน
โจทก์ร่วม แต่เป็นกรณีที่โจทก์ร่วมได้ขายเชื่อสร้อยคอทองคำให้จำเลย เมื่อจำเลยไม่
คืนหรือชำระราคาสร้อยคอทองคำให้โจทก์ ก็เป็นเพียงการผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้ซึ่ง
โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้เพราะเป็นเรื่องผิด
สัญญาทางแพ่ง กรณีเช่นนี้ไม่มีมูลเป็นความผิดทางอาญา การกระทำของจำเลยไม่
เป็นความผิดฐานยกยอกตามฟ้อง"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ